คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๘๙/๒๕๖๙

นาย ก **โจทก์**

พนักงานตรวจแรงงาน **จำเลยที่ ๑**

บริษัท ท จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง

เรื่อง **จำเลยที่ ๒ จะปรับลดตำแหน่งโจทก์โดยสลับตำแหน่งกับภริยาโจทก์ให้ภริยาโจทก์ไปเป็นผู้จัดการโรงงานแทน โจทก์และภริยาโจทก์ไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว จึงให้โจทก์ทำงานตำแหน่งเดิมต่อไป ต่อมามีบุคคลชื่อนาย ว บอกเลิกจ้างโจทก์และภริยาให้มีผลทันที โดยที่มีนาย จ กรรมการผู้มีอำนาจจำเลยที่ ๒ อยู่ด้วย จึงถือเป็นการเลิกจ้างในวันดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำผิดใด ๆ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการโรงงาน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ขอให้มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้วินิจฉัยและมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานว่าจำเลยที่ ๒ มิได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์เป็นฝ่ายแสดงเจตนาขอลาออก โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยที่ ๑ การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิดและไม่มีเหตุในการเลิกจ้าง โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย ๓๕,๐๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ สอบสวนพยานหลักฐานแล้วรับฟังและวินิจฉัยว่าพฤติการณ์ของโจทก์เป็นกรณีที่โจทก์เป็นฝ่ายแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานกับจำเลยที่ ๒ จึงมิใช่เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ ดังนั้นจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์ คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายแล้ว กรณีไม่มีเหตุให้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ภริยาโจทก์เข้ามาทำงานกับจำเลยที่ ๒ ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย โจทก์มักปฏิบัติงานตามความต้องการของภริยาโจทก์เสมอ โจทก์ไล่ลูกจ้างที่ภริยาโจทก์ไม่ชอบออก ผลการปฏิบัติงานของโจทก์ไม่ดีขึ้น ส่งผลให้กำไรของจำเลยที่ ๒ ชะงัก ไม่เติบโต การทำงานของโจทก์ไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้านเป็นเหตุให้นาย จ

กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๒ ว่ากล่าวตักเตือนโจทก์และภริยาโจทก์หลายครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โจทก์และภริยาโจทก์ไม่สบายใจ ทำงานไม่มีความสุขและต้องการลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๘ นาย จ เห็นว่า หากให้โจทก์ทำงานกับฝ่ายขายร่วมกับภริยาโจทก์ผลการปฏิบัติงานน่าจะดีขึ้น และจะได้ช่วยกันหาลูกค้าส่งผลให้กำไรอาจเติบโตกว่าที่โจทก์ทำงานในตำแหน่งเดิม นาย จ ไม่มีเจตนาลดตำแหน่งของโจทก์ แต่ขณะนั้นภริยาโจทก์ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวอยู่ จึงไม่สามารถมอบหมายให้โจทก์ได้ โจทก์แจ้งว่าไม่สามารถรับงานที่มอบหมายได้ หากถูกสั่งให้ไปทำงานในตำแหน่งฝ่ายขายจะขอลาออก จำเลยที่ ๒ ยอมรับการตัดสินใจของโจทก์จึงให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมต่อไป ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำเลยที่ ๒ ทราบว่าภริยาโจทก์ลาหยุดงานหลายวันจึงได้สอบถามว่าช่วงหยุดงานหลายวันได้มีเวลาไปติดต่อกับบริษัทลูกค้าหรือไม่ โดยที่ภริยาโจทก์แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม ไม่ให้ความเคารพนายจ้างว่า “ก็บอกว่าลาไปเรียน จะเอาเวลาไหนไปหาลูกค้า” และแจ้งว่าจะไม่เป็นพนักงานประจำแล้ว จะเป็นพนักงานฟรีแลนซ์ จำเลยที่ ๒ ไม่พอใจจึงบอกโจทก์ให้ช่วยตักเตือนภริยาโจทก์ หากมีการลาหลายวันต้องแจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบและต้องผ่านการอนุมัติจากจำเลยที่ ๒ ก่อนเสมอ หากไม่สามารถทำได้ให้โจทก์และภริยาโจทก์ลาออกไป หลังจากนั้นโจทก์และภริยาไม่มาทำงานกับจำเลยที่ ๒ โจทก์สมัครใจลาออก จำเลยที่ ๒ ไม่ได้บอกเลิกจ้าง จึงไม่ต้องรับผิดค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย ๓๔,๙๙๙.๘๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำเลยที่ ๒ จะปรับลดตำแหน่งโจทก์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายและลดเงินเดือนโจทก์ และให้ภริยาโจทก์สลับไปเป็นผู้จัดการโรงงาน โจทก์และภริยาโจทก์ไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว จำเลยที่ ๒ จึงให้โจทก์ทำงานตำแหน่งเดิมต่อไป ต่อมาโจทก์พบกับบุคคลชื่อ นาย ว และนาย จ ซึ่งนาย ว ได้พูดกับโจทก์ว่าพรุ่งนี้โจทก์กับภริยาโจทก์ไม่ต้องมาทำงานโดยส่งผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ในวันดังกล่าว โดยในขณะนั้นนาย จ กรรมการผู้มีอำนาจจำเลยที่ ๒ อยู่ด้วยจริง ส่วนที่จำเลยที่ ๒ อ้างบันทึกถ้อยคำของนาย จ กรรมการผู้มีอำนาจจำเลยที่ ๒ นั้น ในวันนัดไต่สวนพยานจำเลยที่ ๒ นาย จ ไม่มาศาล ตามข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔๒ กำหนดว่า ในวันนัดสืบพยานบุคคลนั้น ให้พยานผู้ให้ถ้อยคำเบิกความตอบข้อซักถามของศาลและของคู่ความตามที่ศาลอนุญาต ในกรณีผู้ให้ถ้อยคำไม่มา ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยคำพยานผู้นั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่ มีพยานหลักฐานอื่นประกอบและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม คดีนี้จำเลยที่ ๒ ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ลาออกและไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบถ้อยคำของนาย จ เมื่อข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานรับฟังว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ จึงให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย ๓๔.๙๙๙.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าจ้างแทนการ

บอกกล่าวล่วงหน้า ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และการที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำผิดใด ๆ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม สมควรกำหนดค่าเสียหาย โดยคำนึงถึงอายุของโจทก์ ระยะเวลาการทำงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยทั้งสองแล้วรับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า และการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ที่ไม่ชอบ และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้ไล่โจทก์ออก โจทก์เป็นฝ่ายสมัครใจลาออกเอง นั้น อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ดังกล่าวล้วนแต่เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ บุคคลชื่อนาย ว ที่โจทก์อ้างว่าส่งข้อความบอกเลิกจ้างไม่ใช่นายจ้างของโจทก์ การกระทำของบุคคลชื่อนาย ว จึงไม่ใช่การกระทำของนายจ้าง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการไม่ชอบ นั้น จำเลยที่ ๒ ให้การต่อสู้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายสมัครใจลาออกเอง อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ เป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ ๒ เพิ่งยกขึ้นอ้างในอุทธรณ์ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นมาโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
